

Как юридически упаковать сайт, чтобы не получить штраф от РКН, ФАС или Роспотребнадзора?

Приветствуем!

Если вы видите нас впервые: мы digital-юридическое агентство EP Legal, которое сопровождает онлайн-школы, digital-проекты, экспертов и блогеров

Работаем на российском и международном рынке более 11 лет, среди наших клиентов — медиа ЩУКА, бренд ALL WE NEED, Гоголь Школа, школа для it-специалистов Structural Institute, эксперты Кристина Дмитриева, PAULINE CAKE и другие

Для кого этот гайд?

Для всех предпринимателей, специалистов и экспертов, которые хотят юридически обезопасить **себя и свой сайт**, чтобы не платить штрафы и не столкнуться с потребительским экстремизмом

Почему в 2026 нельзя оставить сайт «как раньше»: что изменилось в 2025 и почему это повышает риски?

В 2026 наличие шаблона политики на сайте или статус оператора, полученный “для галочки”, больше не считаются доказательством, что вы работаете законно. Органы проверяют систему **целиком**: что написано в документах, какие данные вы собираете и как устроен клиентский путь в вашем бизнесе! ⚠

Если процессы, документы и сайт живут разной жизнью — нарушения будут выявлены, а штрафы получены

Поэтому сейчас мы рекомендуем как минимум прочитать этот гайд. А максимум - не ждать проверок и заранее **провести аудита сайта**, чтобы понять, какие требования к вам применяются (об этом будет ниже)

Какими законами регулируется работа вашего сайта?

1. Закон: № 152-ФЗ «О персональных данных»
2. Закон: Закон РФ «О защите прав потребителей»
3. Закон: № 38-ФЗ «О рекламе»
4. Закон: № 53-ФЗ «О государственном языке РФ» + изменения по закону о Русификации с 1 марта 2026г
5. Налоговое законодательство и сведения о продавце
6. Общий контроль и межведомственные проверки

Разбираемся по порядку: что нужно сделать, чтобы не переживать за свой сайт?

1) Разработайте документы для сайта и правильно их разместите

По законам РФ для защиты интересов и безопасности вашего бизнеса, **вы обязаны иметь стартовый пакет документов на сайте:**

1. Оферта (*если вы продаете товар или услугу на сайте)

Для чего нужно: оферта не требует подписания с двух сторон. Если клиент оплатил услуги или зарегистрировался — это уже считается согласием с вашими условиями, значит, клиент заключил с вами договор (п. 3 ст. 434 ГК РФ).

Последствия отсутствия: отсутствие оферты или размещение неполного текста может привести к признанию договора незаключенным. **Если условия нигде не закреплены - их просто нет.**

2. Политика конфиденциальности

Для чего нужно: информирует пользователей о том, какие персональные данные собираются, с какой целью, на каком основании, где они обрабатываются, а также о правах пользователей в отношении этих данных.

Последствия отсутствия: отсутствие политики конфиденциальности может привести к штрафам и санкциям со стороны регулирующих органов. Штрафы за нарушение могут достигать 300 000 рублей для юридических лиц.

! До начала сбора персональных данных необходимо подать уведомление в Роскомнадзор и зарегистрироваться в качестве оператора персональных данных

3. **Согласие на обработку персональных данных**

Для чего нужно: единственное подтверждение того, что пользователь дал разрешение на сбор, хранение и обработку своих персональных данных. Согласие должно быть интегрировано в форму на сайте в виде кликабельного документа.

Последствия отсутствия: без согласия обработка данных будет считаться незаконной. Это может повлечь штрафы (как в пункте 2), обязательные предписания, судебные иски со стороны пользователей, а также репутационные потери. Штрафы за нарушение существенно выросли с 01.09.2025 года.

4. **Согласие на рекламную рассылку**

Назначение: получение явного согласия пользователя на получение рекламных материалов и уведомлений, включая акции, новости и предложения, через электронную почту, SMS и мессенджеры, и push-уведомления.

Последствия отсутствия: Отправка рекламных сообщений без согласия — административное правонарушение. Может повлечь штрафы (для граждан до 15 000 рублей; для должностных лиц - до 100 000 рублей; для юридических лиц до 300 000 рублей), жалобы в ФАС, блокировки доменов или IP-адресов.

i Согласие на обработку персональных данных и политика конфиденциальности - это разные документы, в случае сбора персональных данных они должны быть доступны пользователю.

i Несогласие с рекламной рассылкой не должно препятствовать покупке/оплате услуг или дальнейшим шагам. Галочка напротив такого согласия не является

обязательной.

Если клиент не принимает согласие, то рассылать ему рекламные предложения нельзя.

***5. Согласие на передачу данных третьим лицам**

Для чего нужно: необходимо с 01.09.2025, оно требуется, если данные пользователя вы передаете подрядчикам, курьерам, и другим третьим лицам.

Последствия отсутствия: без оформленного согласия передача персональных данных будет считаться незаконной. Это может повлечь штрафы (как в пункте 2).

2) Проверьте ваши чек-боксы

💡 Политика конфиденциальности НЕ размещается в отдельном чек-боксе, ссылка на политику добавляется в чек-боксе с согласием. Чек-боксы должны быть разделены, а галочки в них заранее не проставляются.

Регистрация

ФИО *

Почта *

Пароль *

☐ Я даю согласие на [обработку своих персональных данных](#) в соответствии с [политикой конфиденциальности](#) *

☐ Я даю согласие на [передачу своих персональных данных третьим лицам](#) *

☐ Я даю согласие на получение [рекламной и информационной рассылки](#)

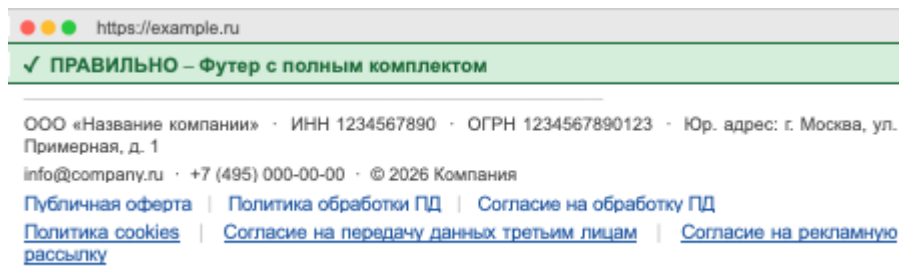
Зарегистрироваться

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения

если вы передаете данные третьим лицам, то
нужно доп. согласие с 01.09.2025

3) Укажите данные владельца сайта

В «подвале» сайта должны быть размещены идентифицирующие данные юридического лица или ИП – реального владельца сайта. ОКВЭД владельца должен соответствовать товарам/услугам на сайте. Домен и хостинг должны принадлежать тому же лицу.



4) Проверьте, есть ли на вашем сайте ссылки на запрещенные ресурсы. Если да — не забудьте сделать сноску

Не забыть: сделать сноску о запрете деятельности той или иной социальной сети на территории РФ

** Facebook, Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией.*

*** деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежит Инстаграм / Фейсбук, запрещена на территории РФ в части реализации данной (-ых) социальной (-ых) сети (-ей) на основании осуществления ею экстремистской деятельности**

пример размещения

5) Баннер об обработке файлов cookie

Cookie используются почти на всех сайтах, особенно если подключены:

- Яндекс.Метрика
- пиксели рекламы
- формы заявок
- чат-боты
- CRM-системы
- сервисы рассылок
- авторизация через аккаунт

- онлайн-оплата

Cookie могут содержать персональные данные или позволять идентифицировать пользователя. Поэтому их использование регулируется законом о персональных данных. Добавьте баннер о том, что вы обрабатываете файлы cookie



✓ ПРАВИЛЬНО

- ✓ Даёт выбор: «Принять все» / «Только необходимые» / «Настроить»
- ✓ Содержит ссылку на Политику cookies / Политику конфиденциальности
- ✓ Не закрывает весь контент (не агрессивный overlay)

✗ НЕПРАВИЛЬНО

- ✗ Только кнопка «ОК» без возможности отказа
- ✗ Нет ссылки на документ
- ✗ Баннер отображается на каждой странице заново (раздражает пользователя и нарушает принцип сохранения согласия)

6) Проверьте сайт на предмет иностранных слов по закону о Русификации

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о защите русского языка. Вся информация для потребителей в России ДОЛЖНА быть на русском языке.

На что распространяется закон:

Подпадает под закон

- Тексты страниц, заголовки, описания («Menu», «Page», «Shop»)
- Карточки товаров, цены, характеристики
- Кнопки, меню, навигация («Buy», «Subscribe», «Sale»)
- Юридические документы (оферта, политика ПД)
- Pop-up окна, баннеры, формы

Исключения – не подпадает

- Доменные имена (site.ru может быть на латинице), ники в социальных сетях
- Зарегистрированные товарные знаки и бренды (без перевода)
- Сайты, ориентированные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на зарубежную аудиторию
- Технические аббревиатуры, являющиеся частью русского языка
- Слова-англицизмы в нормативных словарях (блог, кешбэк, окей)

7) Проверьте информацию на сайте на предмет рекламы

ФАС:

«Реклама — информация, распространённая любым способом, ... адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке»

На сайте можно указывать информации о ваших товарах и услугах:

- Цена

- Условия продажи или оказания услуг
- Доставка
- Сроки
- Характеристики и параметры оказания услуг
- Другие важные параметры: аудитория, уровень подготовки и т.д.

Статья 495 ГК РФ: Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.

Как можно подтвердить, что вы продвигаете свои товары или услуги?

*На продающих ресурсах **вы указаны как продавец или исполнитель.***

Акции на сайте

На сайте бренда можно спокойно публиковать акции и скидки: это справка, а не реклама.

ФАС:

«Не является рекламой информация о товарах, акциях и скидках, размещённая на официальном сайте или в приложении производителя ...

Партнёры и спонсоры

Логотипы в разделе «Наши партнёры» = информация. Акценты «Лучший партнёр, покупайте у них» = реклама.

ФАС:

«Размещение ... информации о спонсорах/партнёрах ... не является рекламой, если ... информация не формирует интерес непосредственно к спонсорам»

если сведения предназначены для
информирования посетителей»

Какие проверки проводят органы, чтобы выявить нарушения?

Сейчас проверки делятся на плановые и внеплановые

1. Плановые проверки

Это проверки, которые заранее включаются в план контрольного органа. Чаще они касаются среднего и крупного бизнеса. Информацию о них обычно можно увидеть заранее.

2. Внеплановые проверки

Они могут начаться в любой момент. Чаще всего поводом становятся:

- жалоба клиента;
- жалоба конкурента;
- сигнал от другого ведомства;
- автоматический мониторинг сайта.

Сейчас Роскомнадзор использует автоматизированный мониторинг сайтов. Это значит, что сайт могут проверить даже без жалобы: система ищет отсутствие политики конфиденциальности, неправильные формы обратной связи, проблемы с согласием, отсутствие HTTPS и другие нарушения

Одна жалоба или одна автоматическая проверка сайта может запустить вопросы сразу от нескольких органов

Какие штрафы можно получить за ошибки на сайте?

Сфера нарушения	Что сюда входит	Диапазон штрафов для бизнеса
Персональные данные (РКН)	нет уведомления в РКН, ошибки в уведомлении, нет политики, нет согласий, сайт не совпадает с документами, неправильная обработка данных	от 100 000 до 700 000 ₽; при повторных и специальных составах — до 1 500 000 ₽ и выше
Утечки и тяжелые нарушения по персональным данным (РКН)	утечка данных, несообщение об утечке, серьезные нарушения безопасности	от 300 000 ₽ до нескольких миллионов рублей, по отдельным составам — до 18 000 000 ₽
Нарушения прав потребителей (Роспотребнадзор)	нет обязательной информации о продавце, об услуге, об оплате и возврате, сайт вводит потребителя в заблуждение	обычно от 5 000 до 50 000 ₽, а по отдельным составам — до 300 000–500 000 ₽
Реклама (ФАС)	недостоверные обещания, нарушения маркировки, специальные требования к рекламе, ошибки в рекламных формулировках	обычно от 100 000 до 500 000 ₽, по отдельным составам — до 1 000 000 ₽

Как проверить, все ли в порядке с вашим сайтом?

Аудит от команды EP Legal

В 2026 году почти всегда дешевле сразу сделать все правильно, чем потом исправлять нарушения после проверки. Когда приходит предписание от РКН, у вас уже нет времени спокойно разбираться

На исправление иногда дают до 10 дней, и часто приходится менять сайт, документы и процессы без учета того, как устроен ваш бизнес. И самое неприятное — даже если вы все исправите, штраф все равно могут выписать 🙄

*Поэтому сейчас мы рекомендуем не ждать проверок, а заранее **провести аудита сайта**, чтобы понять, какие требования к вам применяются. На аудите мы не переписываем документы, а **проверяем, как у вас все устроено сейчас, и показываем, где есть риски***

Что входит в базовый аудит:

- проверяем, есть ли вы в реестре РКН и корректно ли подано уведомление
- смотрим политику конфиденциальности и согласия
- проверяем оферту / пользовательское соглашение
- проверяем формы, чек-боксы и cookie-баннер
- смотрим, какие данные вы собираете и кому их передаете
- проверяем обязательную информацию в футере сайта

→ По итогам вы получаете **PDF-заключение с разбором и списком правок**, чтобы понимать, что нужно исправить и какие документы действительно нужны

- **Стоимость базового аудита** — 3.900₽
- **Срок** — до 3 рабочих дней



Чтобы оставить заявку на аудит,

переходите по ссылке: <https://t.me/m/z-IRcgcUZTEy>

Чем еще мы можем помочь обезопасить ваш сайт?

→ Подготовим уведомление в РКН и сопроводим подачу

→ Разработаем документы для работы с персональными данными и договоры с клиентами

Комплект документов по работе с персональными данными для ресурсов

Для бизнеса, который собирает персональные данные в интернете

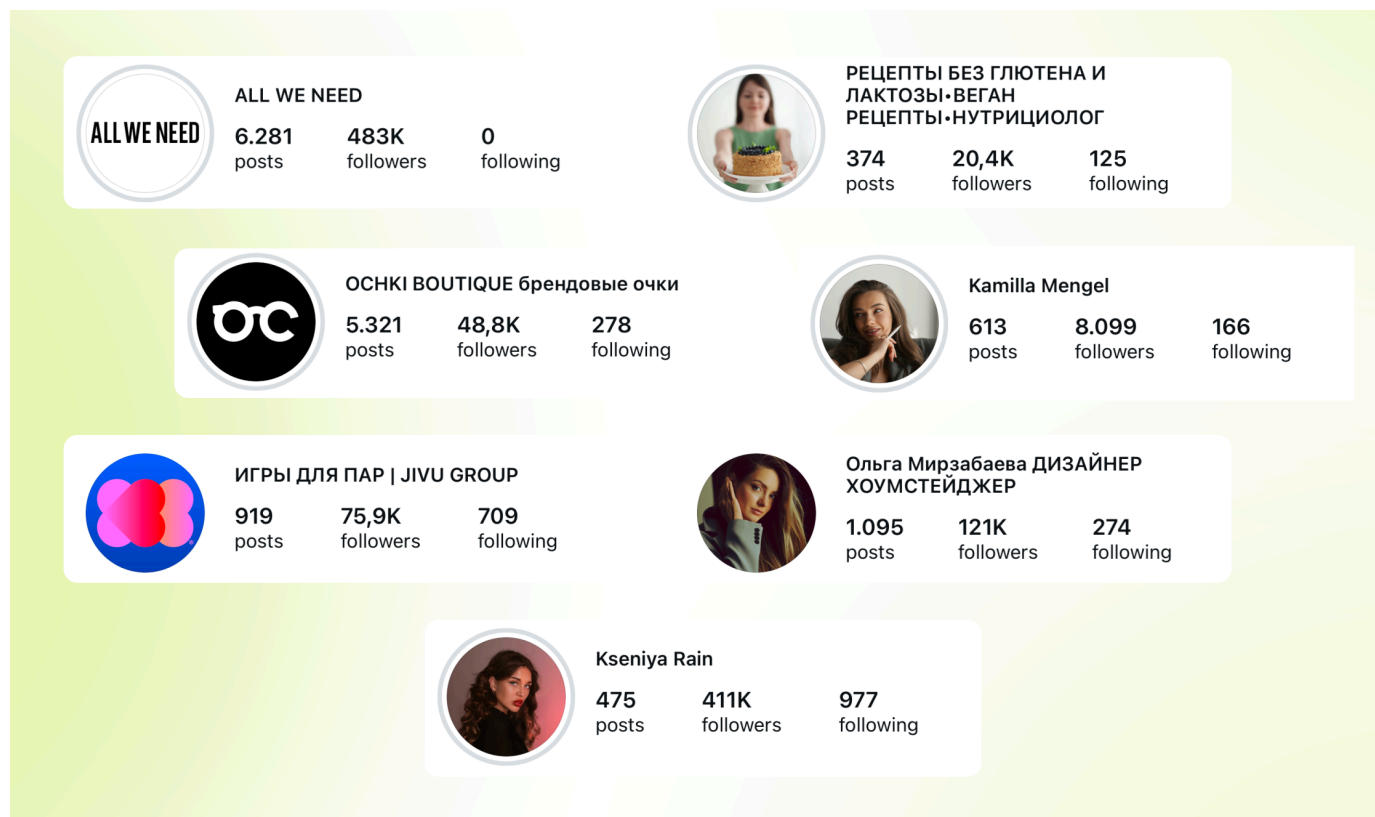
- ✔ Политика конфиденциальности
- ✔ Согласие на обработку персональных данных
- ✔ Согласие на рекламную рассылку
- ✔ Согласие на передачу данных третьим лицам
- ✔ Уведомление в Роскомнадзор
- ✔ Инструкция по размещению на сайте
- ✔ Проверка размещения после внедрения

Комплект документов по работе с персональными данными для бэк-офиса

Для бизнеса с наемными сотрудниками, с физическим офисом и тех, кто собирает персональные данные не только клиентов

- ✔ Положение об обработке и защите персональных данных
- ✔ Согласие на обработку персональных данных
- ✔ Приказ о назначении ответственного за организацию обработки данных
- ✔ Инструкция для ответственного за организацию обработки данных
- ✔ Перечень должностей и третьих лиц, допущенных к обработке данных
- ✔ Регламент допуска сотрудников и третьих лиц к обработке данных
- ✔ Обязательство о неразглашении персональных данных сотрудниками
- ✔ Документы по внутреннему контролю
- ✔ Документы, информирующие об утечке данных
- ✔ Локальный акт, устанавливающий порядок и условия уничтожения данных

Нам доверяют:



Со всеми нашими услугами можно ознакомиться здесь → [наш сайт](#)

Больше отзывов и результатов на наших площадках:

[Сайт EP Legal](#)

[Телеграм-канал](#)

[Запрещенная социальная сеть](#)

[Связаться с нами](#)